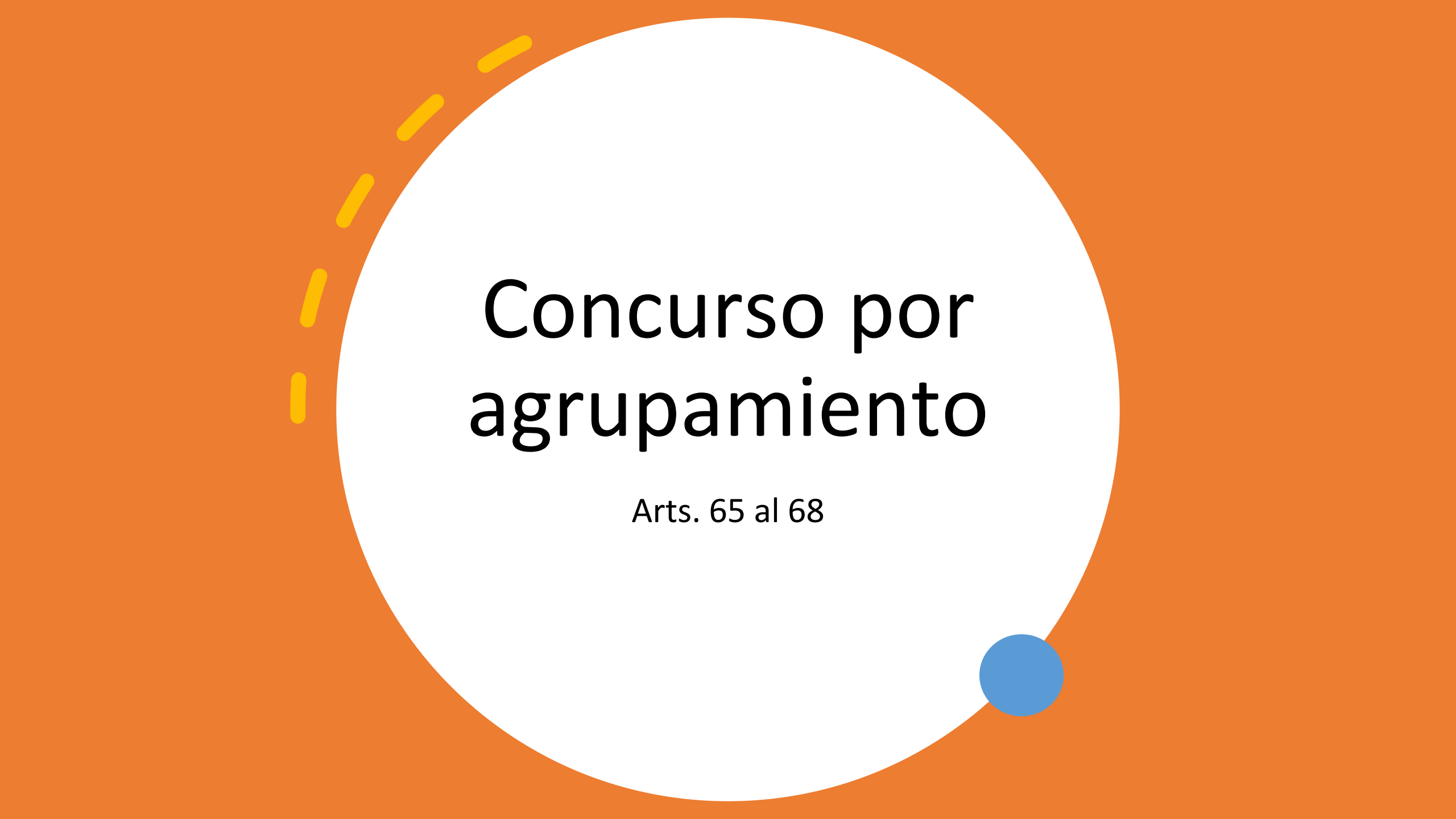




Concurso por agrupamiento

Arts. 65 al 68

Peticion

- Conjunto económico
 - Al menos 1 de los concursados en cesación de pagos
- Requisitos
 - Permanencia – preservar actividad
 - Exteriorización
 - Estados Contables (Ley).
 - Inscripción Registral (UTE).
 - Publicidad Ad Hoc.
 - Concursamiento de todos los integrantes
 - Situaciones
 - Se presenten todos.
 - Se presenten algunos. No detectado por juez
 - Se presenten todos. Detectado por juez
 - En caso de desistimiento de 1. concursamiento individual.



GRUPO ECONOMICO

- HORMISUR SA s/quiebra
- Jocri sa s/ concurso preventivo
- Osmata s/ concurso preventivo
 - Requisitos agrupamiento
 - Pluralidad de sujetos
 - Rel de subordinación y dirección unificada
 - Explotacion de act. Mercantiles integradas o rel entre si
 - Permanencia en el tiempo
 - exteriorizacion

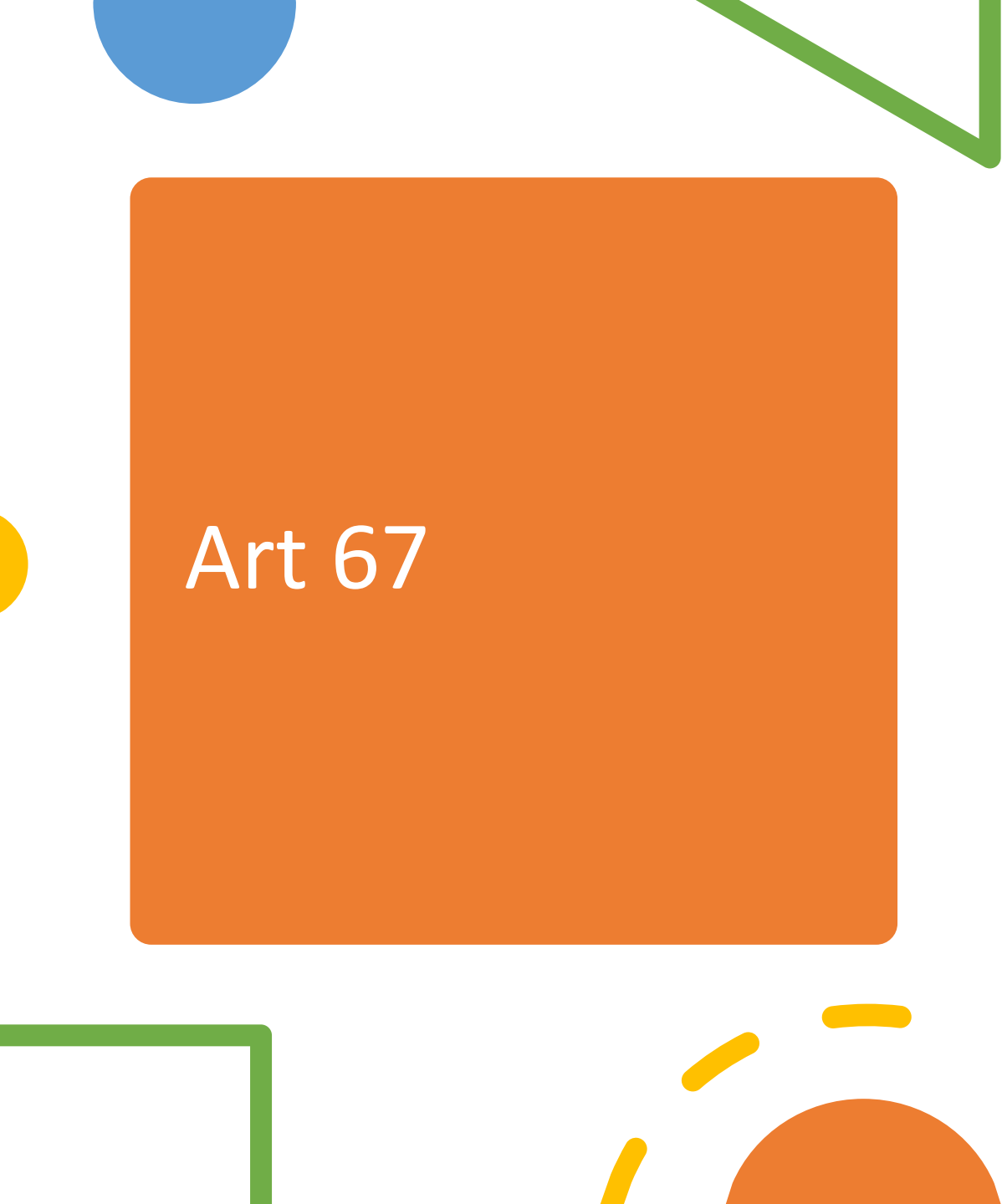
Cesación de pagos

- Condición de concurso por agrupamiento. que al menos 1 se encuentre en este estado. Afecte al resto del grupo.
- Excepción a la regla del artículo 1.
- Integración empresarial.

competencia

- El juez al que correspondiera entender en el concurso de la persona con activo mas importante (ultimo balance).
- Argenblue s.a. s/ concurso preventivo
 - Conjunto economico
 - Controlante en caba (menor activo) controlada en san Luis
 - corresponde comparar balances individuales – no consolidado en cuyo caso se iria siempre al foro de la controlante
 - En este caso – apelación – solo 8 de 395 acreedores están en san Luis
 - Se hizo lugar





Art 67

- Sindicatura única – para todo el agrupamiento – posibilidad de plural (art 253)
- Creditos entre concursados – no habilitados para votar
- Tramite
 - Un proceso por cada persona
 - Informe general será único
 - Acreedores de cualesquiera de los concursador podrá realizar observaciones e impugnaciones

Propuesta

- A elección de los concursados puede ser separadas o unificadas
 - Propuesta unificada
 - Podrán proponer categorías de acreedores
 - Aprobación – mayorías del art 45
 - No obtención de las mayorías – quiebra de todos los concursados
 - Quiebra en etapa de cumplimiento de uno de los concursados – quiebra de todos
 - También aprobada si
 - 75 % capital con derecho a voto sobre todos los concursados
 - No menos del 50 % dentro de cada categoría
-
- **Permite compensación de excedentes**
 - **Cálculos solo sobre capital y no sobre personas**

Propuesta unificada

- Categoría QUIROGRAFARIOS COMERCIALES
- A 500 VOTA POSITIVO
- B 300
- C 200
- Categoría QUIROGRAFARIOS FINANCIEROS
- D 8000 VOTA POSITIVO
- E 1500
- F 500

- CRITERIOS PARA HOMOLOGAR
- 75% CAP QUIROGRAFARIO
TOTAL (S/11000) IGUAL A 8250
- 50% CADA CATEGORIA

Propuesta unificada bis

- **Categoría QUIROGRAFARIOS COMERCIALES**
- A 600
- B 200 VOTA POSITIVO
- C 200 VOTA POSITIVO
- **Categoría QUIROGRAFARIOS FINANCIEROS**
- D 8000 VOTA POSITIVO
- E 1500 VOTA POSITIVO
- F 500 VOTA POSITIVO

- CRITERIOS PARA HOMOLOGAR
- 75% CAP QUIROGRAFARIO
TOTAL (S/11000) IGUAL A 8250
- 50% CADA CATEGORIA

Propuesta

- La aprobación de estas propuestas requiere las mayorías del artículo 45. Sin embargo, también se considerarán aprobadas si las hubieran votado favorablemente no menos del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) del total del capital con derecho a voto computado sobre todos los concursados, y no menos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital dentro de cada una de las categorías.
- La falta de obtención de las mayorías importará la declaración en quiebra de todos los concursados. El mismo efecto produce la declaración de quiebra de uno de los concursados durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo.
- Propuestas Individuales. Si las propuestas se refieren a cada concursado individualmente, la aprobación requiere la mayoría del artículo 45 en cada concurso. No se aplica a este caso lo previsto en el último párrafo del apartado precedente.
- Créditos entre concursados. Los créditos entre integrantes del agrupamiento o sus cesionarios dentro de los DOS (2) años anteriores a la presentación no tendrán derecho a voto. El acuerdo puede prever la extinción total o parcial de estos créditos, su subordinación u otra forma de tratamiento particular.

Arts. 69 al 76

ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL





APE

- Grispo dice que no queda duda alguna de que en el caso de los acuerdos preventivos extrajudiciales, nos encontramos frente a un contrato. Afirma que se está frente a un **contrato plurilateral**, dada la multiplicidad de partes que pueden concurrir a formar la voluntad en los acuerdos de este tipo y que son contratos a título oneroso, dado que las ventajas que se procuran las partes contratantes son concedidas a cambio de recíprocas contraprestaciones.

Legitimado

- ARTICULO 69: Legitimado. El deudor que se encontrare en cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general, puede celebrar un acuerdo con sus acreedores y someterlo a homologación judicial.

APE

- son **sujetos legitimados** (presupuesto subjetivo) para concretar un acuerdo preventivo extrajudicial todos los deudores que puedan requerir concurso preventivo
- se está frente a un acuerdo que impone el régimen de mayorías sobre la totalidad de los acreedores
- **presupuesto objetivo** del acuerdo preventivo extrajudicial la necesidad de que el deudor se encuentre en estado de cesación de pagos o tenga dificultades económicas o financieras de carácter general

Rouillon explica que las dificultades económicas y financieras de carácter general suponían una variante intermedia anterior a la definición de la insolvencia

Forma

ARTICULO 70: Forma. El acuerdo puede ser otorgado en instrumento privado, debiendo la firma de las partes y las representaciones invocadas estar certificadas por escribano público. Los documentos habilitantes de los firmantes, o copia autenticada de ellos, deberán agregarse al instrumento.

No es necesario que la firma de los acreedores sea puesta el mismo día.



Forma

constituye un negocio jurídico abierto en el que normalmente interviene una pluralidad de partes y de allí la necesidad de que pueda ser otorgado en uno o varios instrumentos independientes.

Las características del acuerdo preventivo extrajudicial hacen innecesario que las firmas de los acreedores sean puestas el mismo día.



Libertad de contenido

- ARTICULO 71: Libertad de contenido. Las partes pueden dar al acuerdo el contenido que consideren conveniente a sus intereses y es obligatorio para ellas aun cuando no obtenga homologación judicial, salvo convención expresa en contrario.



Libertad de contenido

- el principio de libertad es **fundamental** y, en este aspecto, *pareciera que no rige la igualdad de trato* que requiere el concurso preventivo.
- es suficiente que las partes pacten lo que consideren conveniente
- No hay pautas ni contenidos mínimos, ni directivas o soluciones igualitarias a respetar, o número o cantidades de acreedores a quien abarcar



Requisitos para la homologación

ARTICULO 72: Requisitos para la homologación. Para la homologación del acuerdo deben presentarse al juez competente, conforme lo dispuesto en el artículo 3º, junto con dicho acuerdo, los siguientes documentos debidamente certificados por contador público nacional:

1. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación;
2. Un listado de acreedores con mención de sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del contador debe expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo contable y documental de su afirmación;
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación;
4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado a la fecha del instrumento;
5. El monto de capital que representan los acreedores que han firmado el acuerdo, y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor.

Ordenada la publicación de los edictos del artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, con las exclusiones dispuestas por el artículo 21

Suspension

Un efecto decisivo y central para el éxito del instituto es que la publicación edictal implica la suspensión de todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor en los términos previstos en el art. 21, con las excepciones de la ley.

Existen dos tipos de acreedores, claramente diferenciados:

- i) los que hayan expresado su conformidad
 - no puedan promover nuevas acciones ni continuarlas
- ii) los no adherentes.
 - Pero los acreedores no adherentes no deberían ser alcanzados (aunque lo son) con la suspensión, porque, al no existir verificación de créditos, el único medio del que dispondrán para obtener el reconocimiento de sus acreencias será el ejercicio de acciones individuales

- 
- ARTICULO 73: Mayorías. Para que se dé homologación judicial al acuerdo es necesario que hayan prestado su conformidad la mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario total, excluyéndose del cómputo a los acreedores comprendidos en las previsiones del artículo 45.



Mayorías

Mayorías

La mayoría de personas comprende a la totalidad de acreedores quirografarios, descontando a aquellos excluidos por incompatibilidad, de conformidad al tercer párrafo del art. 45, LCQ.

- teniendo en cuenta los acreedores denunciados por el deudor en su presentación
- que eventualmente se hubiesen presentado al trámite de oposición (art. 75)
- y aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado que el juez admita, como acreedores, en la resolución respectiva.

mantiene el sistema de doble mayoría de personas y de capital

Publicidad

ARTICULO 74: Publicidad. La presentación del acuerdo para su homologación debe ser hecha conocer mediante edictos que se publican por cinco (5) días en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del tribunal y un (1) diario de gran circulación del lugar. Si el deudor tuviere establecimientos en otra jurisdicción judicial debe publicar los edictos por el mismo plazo en el lugar de ubicación de cada uno de ellos y en su caso en el diario de publicaciones oficiales respectivo.



Oposicion

- ARTICULO 75: Oposición. Podrán oponerse al acuerdo los acreedores denunciados y aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado previsto en el inciso 2 del artículo 72. La oposición deberá presentarse dentro de los diez (10) días posteriores a la última publicación de edictos, y podrá fundarse solamente en omisiones o exageraciones del activo o pasivo o la inexistencia de la mayoría exigida por el artículo 73. De ser necesario se abrirá a prueba por diez (10) días y el juez resolverá dentro de los diez (10) días posteriores a la finalización del período probatorio.
- Si estuvieren cumplidos los requisitos legales y no mediaran oposiciones, el juez homologará el acuerdo.
- La regulación de honorarios, en caso de existir impugnaciones, será efectuada por el juez teniendo en cuenta exclusivamente la magnitud y entidad de los trabajos realizados por los profesionales en el expediente, sin tomar en cuenta el valor económico o comprometido en el acuerdo, ni el monto del crédito del impugnante.

Oposicion

- habilita expresamente a los acreedores "omitidos" y a los "denunciados" por el deudor a que se opongan a la homologación del acuerdo.



Efectos

ARTICULO 76: Efectos de la homologación. El acuerdo homologado conforme a las disposiciones de esta sección produce los efectos previstos en el artículo 56, y queda sometido a las previsiones de las Secciones III, IV y V del Capítulo V del Título II de esta ley.

Efectos

- produce iguales efectos respecto de los acreedores privilegiados que hayan renunciado al privilegio y el acuerdo se extiende a los socios ilimitadamente responsables, todo de conformidad con el texto del art. 56.
- hace oponible el acuerdo a todos los acreedores

Jurisprudencia

a

- Cabe concluir que un APE será homologado con efectos hacia terceros no votantes siempre que exista una situación de total claridad y transparencia: a) con relación a la composición del activo y del pasivo de la deudora; b) respecto de la efectiva configuración de las mayorías legales; c) en lo relativo a su carácter no abusivo ni fraudulento, todo apreciado con la mayor rigurosidad [...] La propuesta de acuerdo preventivo extrajudicial, tal como fue formulada, es abusiva en lo relativo a la novación propuesta ya que no implica el pago del pasivo sino la cancelación del mismo mediante la entrega de ciertos instrumentos que, en definitiva, no constituyen el pago sino meras promesas de pago. De tal suerte la deudora cumpliría el acuerdo preventivo extrajudicial con imposibilidad ulterior de quiebra en caso de incumplimiento (LCQ, art. 77, inc. lo), con el simple expediente de entregar ciertas promesas documentadas, o sea mediante un acto para ella "gratuito", encuadrable en los términos del artículo 43, 3º párrafo, de la LCQ. Por lo tanto, y dado que la novación no se presume y que es de interpretación restrictiva (art. 874, Cód. Civ.) se aprecia abusivo que, mediante su homologación (LC, art. 73, se imponga tal cláusula a quienes no la votaron favorablemente (arg. art. 37, ley 24.240). JN1"Inst.Com. No 9, Secr. No 17, 2-8-2004, "Acindar Industria Argentina de Aceros SA s1Acuerdo preventivo extrajudicia



Jurisprudencia

- A raíz de la remisión de la ley 24.522: 76, lo dispuesto en la LC: 63 y 64 resulta enteramente aplicable respecto de los acuerdos preventivos extrajudiciales homologados. Ello así y en virtud de lo normado por la LC: 63, corresponde la declaración de quiebra de la deudora, ante el incumplimiento en el pago de la primera cuota del acuerdo homologado (el dictamen fiscal 1 18.469). CNCom., sala E, 6-3-2008, "Hotel Crillón SA s/Acuerdo Preventivo Extrajudicial", Abeledo-Perrot Online